PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local

Fija la nómina de posiciones NCM de materias primas, químicos, componentes electrónicos y piezas sin oferta local equivalente, tomada del registro único de oferta local, con un criterio público de equivalencia en precio y calidad, revisión semestral con la industria e informe técnico del INTI.

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: se dicta antes del comienzo del año 3 para regir desde la apertura del tramo transitorio; revisiones cada seis meses hasta su cierre.
Trámite: No aplica (resolución ministerial).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.742 y sus modificatorias, el Decreto N° [—] de régimen transitorio de acceso preferente a divisas, la Resolución N° […] de la Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía que creó el Registro Público de Oferta Local, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° del Decreto N° [—] incorpora al régimen transitorio de acceso preferente a divisas las posiciones de insumos productivos sin producción local equivalente, que debe fijar la autoridad de aplicación sobre la base del registro público de oferta local, con revisión semestral.

Que el Registro Público de Oferta Local, organizado por rubro y por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, es único para la medición del contenido nacional, la exención arancelaria de las grandes inversiones y esta nómina, y publica las posiciones sin oferta local registrada.

Que una fábrica parada por falta de un insumo importado pierde lo mismo que una que no puede comprar una máquina, y que, a la vez, el acceso preferente no debe desplazar a los proveedores nacionales que cumplen en precio y calidad.

Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial presta la verificación técnica de la equivalencia de los productos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias y por el artículo 5° del Decreto N° [—].

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Nómina. Apruébase la nómina pública de insumos productivos sin producción local, integrada por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) de materias primas, productos químicos, componentes electrónicos y piezas que se detallan en el Anexo de la presente, a los fines del artículo 3° del Decreto N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Origen de la nómina. La nómina se integra con las posiciones de esas categorías que no registran oferta local en el Registro Público de Oferta Local a la fecha de cada revisión. No se crea un registro distinto.

ARTÍCULO 3°.- Oferta local equivalente. Se considera que existe oferta local equivalente cuando un proveedor inscripto en el Registro Público de Oferta Local y certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ofrece un producto de la misma posición arancelaria y especificación técnica, con capacidad para abastecer la demanda declarada y a un precio que no supere el costo del producto importado puesto en planta, incluidos el valor en aduana, los tributos a la importación y los gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 4°.- Revisión semestral. La nómina se revisa cada seis (6) meses. Treinta (30) días antes de cada revisión se publica el proyecto de nómina actualizada y se abre una consulta pública de quince (15) días, en la que participan las entidades representativas de la industria y cualquier interesado. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial emite un informe técnico sobre las altas y bajas propuestas por razones de equivalencia.

ARTÍCULO 5°.- Bajas. Sale de la nómina, en la revisión siguiente, toda posición en la que se acredite oferta local equivalente conforme al artículo 3°. La baja no afecta las operaciones de pago ya cursadas.

ARTÍCULO 6°.- Altas a pedido de parte. Cualquier importador puede solicitar la inclusión de una posición, con la descripción técnica del insumo, su uso productivo y la constancia de que no existe oferta local equivalente. La solicitud se resuelve en la revisión siguiente.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. La nómina vigente, los proyectos sometidos a consulta, las observaciones recibidas y los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se publican en el sitio oficial del Ministerio de Economía, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia y vencimiento. La presente rige desde la fecha de apertura del tramo transitorio del mercado de cambios y queda sin efecto de pleno derecho en su fecha de cierre, conforme al artículo 11 del Decreto N° [—].

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app